T2 🧠 Para memorizar

Marco normativo nacional

Fundamentos y ámbito jurídico · En tus apuntes: págs. 15-36

📅 Fechas que caen

pág. 15–26

8 nov 1995
Ley 31/1995 de PRL

12 dic 2003
Ley 54/2003, de reforma

17 ene 1997
RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención

4 ago 2000
RDLeg 5/2000, LISOS

23 oct 2015
RDLeg 2/2015, Estatuto de los Trabajadores

30 oct 2015
RDLeg 8/2015, LGSS

9 oct 2015
RD 899/2015, acreditación única

19 jul 1990
Ley 7/1990: penitenciarios

📖 Definiciones (LPRL art. 4)

pág. 19

Prevención
Medidas en **todas las fases** de la actividad para **evitar o disminuir** el daño. Aspectos: técnicos · humanos · gestión.

Riesgo laboral
Posibilidad de sufrir un daño por el trabajo. Se valora con probabilidad + severidad.

Daños derivados del trabajo
Enfermedades, patologías o lesiones **con motivo u ocasión** del trabajo.

Riesgo grave e inminente
Racionalmente probable · futuro inmediato · daño grave.

Equipo de trabajo
Máquina, aparato, instrumento o instalación.

Condición de trabajo
Característica con **influencia significativa** en los riesgos.

EPI
Lo **lleva o sujeta** el trabajador (y sus accesorios).

✅ Art. 15: los 11 principios

pág. 22–23

1. **Evitar** y evaluar lo inevitable
2. Combatir en el **origen**
3. Adaptar el trabajo a la **persona**
4. Evolución de la **técnica**
5. **Sustituir** lo peligroso
6. **Planificar** integrando todo
7. **Colectiva** antes que individual
8. Dar **instrucciones**
9. Considerar las **capacidades**
10. Zonas de riesgo: solo con **información**
11. Prever imprudencias **no temerarias**

🗺️ Ámbito

pág. 15–21

4 notas del contrato (ET 1.1)

Voluntariedad **Ajenidad** **Dependencia** **Retribución**

Ajenidad = la esencia. Dependencia = estar en el círculo rector y disciplinario.

⛔ Fuera de la LPRL (art. 3.2)

Solo en lo que impidan sus particularidades: **policía**, seguridad y resguardo aduanero · **protección civil y peritaje forense** (grave riesgo, catástrofe, calamidad) · **FFAA** y actividades militares de la **Guardia Civil**.

Mínimos

Derecho necesario **mínimo indisponible**, mejorable por convenio `LPRL 2.2` · irrenunciable `ET 3.5` · norma **más beneficiosa** `ET 3.3`.

Familiares excluidos (ET 1.3.e)

Cónyuge y parientes hasta el **2.º grado** (y adopción) que **convivan**, salvo que se pruebe que son asalariados.

🧭 Listas cortas

pág. 18–25

Objeto de la LPRL: 3 ideas

Proteger · eliminar o disminuir riesgos · información, consulta, participación y formación.

Política preventiva

2 objetivos: mejorar condiciones · coordinar Administraciones.
3 principios: eficacia, coordinación y participación.

Eficacia: 5 aspectos

Planificar desde el diseño · evaluación inicial · medidas · control de efectividad · formación e información.

Ley 54/2003: 3 ejes

Integración de la actividad preventiva (plan) · **organización de recursos** (recursos preventivos) · **vigilancia y control**.

🔑 Plan de prevención (RD 604/2006)

Aprobado por la **dirección** · asumido por **toda la organización** · conocido por **todos los trabajadores**.

Número → materia

pág. 26–36

Seguridad

39/1997 Reglamento Servicios de Prevención
1215/1997 equipos de trabajo
1644/2008 máquinas
1627/1997 obras de construcción
2177/2004 trabajos temporales en altura
681/2003 atmósferas explosivas
614/2001 riesgo eléctrico
393/2007 Norma Básica de Autoprotección
171/2004 coordinación de actividades (art. 24)
216/1999 ETT · **773/1997** EPI

Higiene

374/2001 agentes químicos
665/1997 cancerígenos y mutágenos
396/2006 amianto
286/2006 ruido
1311/2005 vibraciones
664/1997 agentes biológicos
865/2003 legionelosis
1299/2006 cuadro de enfermedades profesionales
486/1997 lugares de trabajo

Ergonomía

1027/2007 instalaciones térmicas (RITE)
488/1997 pantallas de visualización
487/1997 manipulación manual de cargas

Otras

RDLeg 5/2000 LISOS (sanciones)
RDLeg 8/2015 LGSS
604/2006 modifica el RSP (plan)
899/2015 modifica el RSP (acreditación única)
688/2005 mutuas como servicio de prevención ajeno

⚠ Trampas típicas

LPRL = derecho necesario **mínimo** (se puede mejorar, no empeorar) · se aplica la norma más **beneficiosa**, no la de más rango · riesgo = probabilidad **y** severidad.

Lo que hay que saberse de la Unidad Didáctica 2 de los apuntes de la Universidad Nebrija. «pág.» es el número impreso al pie de tus apuntes.